第3節 ビジネス文書のデジタル化

この節で学ぶこと

　デジタル化の進展に伴い、従来、書面で作成されてきた様々なビジネスにかかわる文書が電子データ等で作成・保存・提供等されるようになってきており、文書のデジタル化を容認・推進するための法改正も行われている。
　この節では、ビジネス文書のデジタル化・電子化に関する重要ポイントについて説明する。

3級の学習項目

　デジタル社会形成基本法の制定に伴う民法、戸籍法などの法律の改正、契約書への押印の見直し

　ビジネスにおいて、文書は様々な場面で作成されている。例えば、会社としての合意形成のために稟議書や起案書、立案書を作成して関係者等に回覧したり、会社間で取引を行う場合には契約書、発注書・発注請書を作成して交付したりする。これら多くの文書は、従来は、書面として作成し署名または記名押印することが一般的であった。しかし、近年のインターネットやIT機器の普及や管理の容易さ等により、ビジネスにかかわる文書のデジタル化が認められるようになっている。ここでは、ビジネス文書のデジタル化・電子化について取り上げる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

1　e - 文書法に基づくデジタル文書の作成・保存

(1)　e-文書法の意義と対象となる文書

「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」(e-文書法)は、各種の法令により民間事業者等に書面の保存等が義務付けられている場合において、原則として書面の保存に代えて、これをデジタル化して保存することを認める法律である。

e-文書法の対象となる文書については、文書保存義務について定める多くの法律の規定につき、デジタル化できるものが、「e-文書法によって電磁的記録による保存が可能となった規定」に定められている。具体的には、次のような文書が対象である。

・契約関係書類
　見積書、注文書、契約書、請求書、納品書、領収証
・会社法上の書類
　定款、株主総会議事録、取締役会議事録
・決算書類
　貸借対照表、損益計算書

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ただし、各種営業許可証などはデジタル化の対象から除外されている。

（2） e-文書法に基づき文書をデジタル化するための要件

e-文書法に基づきデジタル化する際の要件については、経済産業省が、「見読(けんどく)性」「完全性」「機密性」「検索性」という4つの技術的基本要件を定めている。ただし、デジタル化しようとする文書がこれら4つのすべての要件を満たさなければならないわけではない。「見読性」はすべての対象文書において必ず満たさなければならないが、それ以外の3つ要件については、その対象とする文書の種類により要件が異なる。

ア）見読性（可視性）

デジタル化した文書は、容易に表示し、または印刷して肉眼で見ることができなければならない。必要に応じて、パソコンからディスプレイに表示したり、プリンターで印刷したりして見られるようにすることが求められている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

イ）完全性

デジタル保存している期間にデータが消滅したり破損したりしないようにする措置を講じなければならない。これは、デジタル保存された文書の内容が意図せず改変されたり消去されることを防止することに加え、内容が変更された場合には、「誰が」「いつ」「どのように」変更されたかなどがわかるようにする必要がある。

ウ）機密性

保存されているデジタル文書データに、不正なアクセスができないようにする必要がある。権限のある者にのみアクセスを許可するといった管理のほか、サイバー攻撃により外部に漏洩しないよう必要なセキュリティ措置を施すことが求められる。

エ）検索性

デジタル文書が必要となったときに、検索をして目的の文書にすぐにアクセスできるようにする必要がある。体系的にデジタル文書を保存して、検索性を確保することが求められる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　電子帳簿保存法に基づくデジタル文書の作成と保存

(1)　電子帳簿保存法の意義とその対象

「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」(電子帳簿保存法)は、国税関係の帳簿や書類をデジタル保存することを認める法律である。e-文書法が、多くの法律により保存を義務付けられている文書をデジタル化するための法律であるのに対し、電子帳簿保存法は税務関連の帳簿・書類のデジタル化に関する法律である。

電子帳簿保存法に基づきデジタル保存等が認められる対象となるのは、所得税法・法人税法に定める帳簿、請求書、領収証などの税務関連書類である。

・会計帳簿等
　仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳等
・決算関係の書類
　貸借対照表、損益計算書等
・その他
　契約書、見積書、請求書、領収証、預金通帳等

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（2） 電子帳簿保存法に基づき帳簿・書類をデジタル化するための要件

電子帳簿保存法に基づいて帳簿等をデジタル保存するにあたっては、次の要件を満たす必要がある。

ア）真実性

国税に関連する帳簿や書類にかかわることから、デジタル化した帳簿等の内容の変更があった場合には、それを確認できるシステムとしなければならない。これらが確保できるシステムであることを裏付けるための「システム仕様書」等を備えることも求められている。

イ）見読性（可視性）

電子帳簿保存法に基づく帳簿等のデジタル化においては、e-文書法に基づくデジタル化と同様に、パソコンのディスプレイで視認し、またはプリンターで印刷することなどにより、明瞭にその内容を確認できる必要がある。

ウ）検索性

電子帳簿保存法に基づくデジタル帳簿等も、容易に検索して目的のデジタル帳簿等に迅速にアクセスできる必要がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

なお、帳簿等のデジタル化にあたり、スキャナーによる方法のほかスマートフォンで帳簿等を撮影することが認められているほか、デジタル化した帳簿等については原本の破棄が可能となっている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

重要ポイント　電子帳簿保存法

電子帳簿保存法は、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律であり、同法に基づく各種制度を利用することで、経理のデジタル化を図ることができる。また、取引に関する書類に通常記載される情報（取引情報）を含む電子データをやり取りした場合の、当該データに関する保存義務やその保存方法等についても定められている。

電子帳簿保存法の対象となる電子データ（電磁的記録）による保存は、①電子帳簿等保存、②スキャナ保存、③電子取引に分けられている。

①電子帳簿等保存	最初から電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存すること
②スキャナ保存	紙（書面）で受領・作成した書類を画像データで保存すること
③電子取引	電子的に授受した取引情報をデータで保存すること

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

実際に各制度を利用するにあたって、税務署等への事前の届出等は、原則として不要である。また、上記いずれの方法による電子データ（電磁的記録）による保存をする場合においても、電子データについて、取引年月日・取引金額・取引先等により検索できること（検索機能の確保）など、一定の要件を充たす必要がある。

（1）電子帳簿等保存

各税法で保存が義務付けられている帳簿書類について、会計ソフト等を利用しパソコン等を用いて電子的に帳簿書類を作成した場合、印刷せず電子データのまま保存することができる。対象となる帳簿・書類は、仕訳帳、総勘定元帳、経費帳、売上帳、仕入帳、損益計算書、貸借対照表などである。

この制度を利用するには、システム関係書類等（システム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアル等）を備え付けることや、保存場所に、電子計算機、プログラム、ディスプレイ、プリンタおよびこれらの操作マニュアルを備え付けること、検索機能を確保することなどが必要である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

なお、対象となる帳簿等のうちの一部の帳簿についてのみこの制度により電子データで保存することも認められている。

(2)スキャナ保存

スキャナ保存の対象となる書類は、取引相手から受け取った書類や、自己が作成して取引相手に交付する書類の写しで、具体的には、契約書、見積書、注文書、納品書、検収書、請求書、領収証などである。これらの各税法で保存が義務付けられている書類について、スキャナの性能や電子データの検索機能の確保など一定の要件を充たす場合、紙のままではなく、スキャナで読み取った電データで保存することができる。

(3)電子取引

電子取引とは、取引情報の授受を電磁的方式で行う取引のことであり、具体的には、電子メール、クラウドサービス、ホームページからのダウンロードなどである。

請求書・領収証・契約書・見積書等に関する電子データを送付・受領した場合には、その電子データを所定の要件を充たした形式で保存しなければならない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　デジタル社会形成基本法制定に伴う押印・書面の交付等を求める手続の見直し

　デジタル社会形成基本法の制定に合わせてなされた法改正によって、民法、戸籍法など48の法律が改正された。これにより、押印を求める各種手続についてその押印を不要とするとともに、書面の交付等を求める手続について電磁的方法（PDFファイルなど）により行うことが可能とされた。

　押印の廃止については、押印を義務付ける法規定につき本人確認・意思確認等の観点から見直すべきであるとされたもののうち、法律に根拠を有するものが対象とされている。

（押印が廃止される手続の例）

【行政手続】戸籍の届書への押印

【民間手続】設計図書への押印、監査報告書への押印

（実態や要望を踏まえて廃止すべきものが対象）

（押印が存続する手続の例）

【行政手続】商業・法人登記申請、相続税申告における押印

【民間手続】定款への発起人の押印、取締役会議事録への押印

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

　書面の見直しについては、当事者の承諾がある場合に、書面の交付に代わり電磁的記録による提供を可能としている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第4節　IT社会と法規制

この節で学ぶこと

　情報通信技術（IT）の発達・普及に伴い、よりITを利用しやすいビジネス環境を整備するため、法律上、電子メール等の電子的手段による証明等の交付や手続が認められている。他方、インターネットによる権利侵害や犯罪等の被害も増加しており、このような被害を防止するための法規制も行われている。

　この節では、こうした環境への対応のために制定されている各種のIT関連法の重要ポイントについて説明する。

3級の学習項目

　デジタル社会の形成、従来の書面の交付・書面による手続の電子化への見直し

1　サイバーセキュリティに関する法律

(1) 情報セキュリティとサイバーセキュリティ

　情報セキュリティは、一般に、情報の①機密性（confidentiality）、②完全性（integrity）、③可用性（availability）を確保することをいう。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

機密性	情報へのアクセスを認められた人だけが、その情報にアクセスできる状態を確保すること
完全性	情報が破壊、改ざんまたは消去されていない状態を確保すること
可用性	情報へのアクセスを認められた人が、必要な時に中断することなく、情報にアクセスできる状態を確保すること

これに対し、サイバーセキュリティとは、コンピュータ等に記録され、発信や受信等をする情報の漏えい、滅失または毀損の防止といった次に掲げる措置が講じられ、その状態が適切に維持管理されていることをいう（サイバーセキュリティ基本法2条）。

①当該情報の安全管理のために必要な措置
②情報システムおよび情報通信ネットワークの安全性および信頼性の確保のために必要な措置
③情報通信ネットワークやUSBメモリ等の電磁的記録媒体を通じたコンピュータ等に対する不正な活動による被害の防止のために必要な措置

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

情報セキュリティは、情報の機密性、完全性、可用性を確保するための様々な措置が考えられるのに対し、サイバーセキュリティは、情報の漏洩、滅失または毀損を防止するために講ずべき具体的な措置が定められている。サイバーセキュリティは、いまや情報システムを利用するすべての企業や個人が有効な対策をすることが求められており、総務省は「国民のためのサイバーセキュリティサイト」を公表している。

(2) サイバーセキュリティ基本法

サイバーセキュリティ基本法は、サイバーセキュリティに関する施策の推進に関する基本理念を定め(サイバーセキュリティ基本法3条)、国および地方公共団体は、基本理念にのっとり、サイバーセキュリティに関する施策を策定し、実施する責務を負うものと定めている(サイバーセキュリティ基本法4条・5条)。

サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣にサイバーセキュリティ戦略本部が設置されている(サイバーセキュリティ基本法25条・28条)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

重要社会基盤事業者、サイバー関連事業者その他の事業者、教育研究機関は、サイバーセキュリティの確保やサイバーセキュリティに関する研究に努めるとともに、国または地方公共団体が実施するサイバーセキュリティに関する施策に協力するよう努めるものとされている（サイバーセキュリティ基本法6条～8条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

重要ポイント　サイバーセキュリティ経営ガイドライン

経済産業省および独立行政法人情報処理推進機構（IPA）は、「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」を策定・公表しており、2023年3月にはその改訂版を公表している。本ガイドラインは、次の①および②の企業経営者を対象として、経営者のリーダーシップの下で、サイバーセキュリティ対策を推進することに資するものとして策定された。本ガイドラインが策定された背景には、デジタル社会の進展により、ビジネスにおいてITの利活用が不可欠なものとして浸透している反面、企業の機密情報の取得等を目的としたサイバー攻撃が増えつつあるとともに、それが高度化・巧妙化していることがある。

① ITに関するシステムやサービス等を供給する企業の経営者
② 経営戦略上ITの利活用が不可欠である企業の経営者

本ガイドラインでは、サイバー攻撃から企業を守る観点で、経営者が認識すべき3原則、および経営者が情報セキュリティ対策を実施する上での責任者となる担当幹部（CISO等）に指示すべき重要10項目をまとめている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

【経営者が認識すべき3原則】

①経営者は、サイバーセキュリティリスクを認識し、リーダーシップによって対策を進めることが必要

②自社はもちろんのこと、ビジネスパートナーや委託先も含めたサプライチェーンに対するセキュリティ対策が必要

③平時および緊急時のいずれにおいても、サイバーセキュリティリスクや対策にかかる情報開示など、関係者との適切なコミュニケーションが必要

【サイバーセキュリティ経営の重要10項目】

経営者が、担当幹部（CISO）に対して指示し、実施させ、その実施内容の定期的な報告を受けるべき項目として、以下の10項目が挙げられている。

＜経営者がリーダーシップをとったセキュリティ対策の推進＞
（サイバーセキュリティリスクの管理体制構築）

指示1　サイバーセキュリティリスクの認識、組織全体での対応方針の策定
指示2　サイバーセキュリティリスク管理体制の構築
指示3　サイバーセキュリティ対策のための資源（予算、人材等）確保

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（サイバーセキュリティリスクの特定と対策の実装）

指示4　サイバーセキュリティリスクの把握とリスク対応に関する計画の策定
指示5　サイバーセキュリティリスクに効果的に対応する仕組みの構築
指示6　PDCAサイクルによるサイバーセキュリティ対策の継続的改善

（インシデント発生に備えた体制構築）

指示7　インシデント発生時の緊急対応体制の整備
指示8　インシデントによる被害に備えた事業継続・復旧体制の整備

＜サプライチェーンセキュリティ対策の推進＞

指示9　ビジネスパートナーや委託先等を含めたサプライチェーン全体の状況把握及び対策

＜ステークホルダーを含めた関係者とのコミュニケーションの推進＞

指示10　サイバーセキュリティに関する情報の収集、共有及び開示の促進

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

【サイバーセキュリティ経営チェックシート】

本ガイドラインには、付録として「サイバーセキュリティ経営チェックシート」が付されている。

「サイバーセキュリティ経営チェックシート」には本ガイドライン上の「経営者が認識すべき3原則」と「サイバーセキュリティ経営の重要10項目」の達成状況に関する質問がある。例えば「指示1　サイバーセキュリティリスクの認識、組織全体での対応方針の策定」については、

- □ 経営者が、サイバーセキュリティリスクを経営者が負うべき経営リスクの1つとして認識している
- □ 経営者が、組織全体としてのサイバーセキュリティリスクを考慮したサイバーセキュリティの基本方針を策定し、宣言している
- □ 法令・契約やガイドライン等の要求事項を把握し、基本方針等に反映している

という項目がある。このチェックシートと、「サイバーセキュリティ経営可視化ツール」を使用すると、本ガイドライン実施状況可視化（レーダーチャート表示）することができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　サイバー攻撃とその対策

サイバー攻撃とは、一般にサーバー・パソコン・スマートフォンなどのコンピューターシステムに対し、ネットワークを通じて破壊活動やデータの窃取、改ざんなどを行うことをいう。これには、特定の組織や企業、個人を標的にする場合や、不特定多数を無差別に攻撃する場合があり、またその目的も様々で、金銭目的のものもあれば、ただの愉快犯的な犯行も多くある。いずれにせよ攻撃対象となった場合、その被害は大きい。

サイバー攻撃には大きく分けて、ターゲットを特定の組織やユーザー層に絞って行う標的型サイバー攻撃と、不特定のターゲットを狙ったサイバー攻撃がある。

標的型のサイバー攻撃としては、メールを利用した「標的型メール攻撃」などが代表的なものであり、そのターゲットに関して知り合いや取引先のふりをして送ったメールに不正なプログラム等を仕込み、パソコン等に感染させるなどの手段がある。被害を受けてしまうと、カード情報や銀行口座・暗号資産（仮想通貨）、企業の機密情報などが窃取（せっしゅ）されたり、個人情報が流出させられ、それに伴い企業に経済的損失や、社会的信用の喪失といった甚大な被害が生じ得る。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

　また、不特定の者をターゲットとするサイバー攻撃としては、いわゆるフィッシング詐欺などが代表的なものである。これは、フィッシングメールと呼ばれるメールを送信し、受信者をフィッシングサイトに誘導し、クレジットカードやネットバンクなどの情報を入力させようとするものである。被害を受けてしまうと、クレジットカードや預貯金口座を操作され、甚大な経済的損失を被るおそれがある。

　このような被害を防ぐ対策として、

・OS、ソフトウェアを最新の状態にし、脆弱性のリスクを軽減する
・セキュリティ対策ソフトを導入・更新する
・怪しいメールを見分ける方法を知る、社内で共有する

などをとっておくことが重要である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　不正アクセス禁止法

「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(Act on the Prohibition of Unauthorized Computer Access;不正アクセス禁止法)は、ネットワークに接続し、アクセスが制御されているコンピュータに対し、「他人のID・パスワード等」を入力して(他人になりすまして)不正に利用する行為や、セキュリティホール(プログラムの不備等)を不正に利用する行為を禁止する法律である。

(1)不正アクセス行為・不正アクセス行為を助長する行為等の禁止

アクセス制御機能により利用が制限されているコンピュータをネットワークを通じて利用しようとする場合、通常、IDやパスワード(これを「識別符号」という)を入力する必要がある。正規のユーザーである他人のID、パスワードを無断で入力することによって利用制限を解除し、コンピュータを利用できるようにする行為(なりすまし行為)は不正アクセス禁止法により禁じられている(不

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

正アクセス禁止法2条4項1号)。セキュリティーホール等を利用して誰であるかを知られずにコンピュータを利用できる状態にする行為(セキュリティーホールの攻撃)も同様である(不正アクセス禁止法2条4項2号3号)。違反に対しては罰則が定められている(不正アクセス禁止法3条・11条)。

　また、正規のユーザーである他人のID、パスワードが、ひとたび不正アクセス行為を目的としている者に取得されると、不正アクセス行為を防止することは極めて困難である。そのため、不正アクセス行為を防止するには、他人のID、パスワードの不正流通を防ぐ必要がある。そこで、不正アクセス禁止法は、次の表に掲げる不正アクセスにかかわる行為を規制対象とし、またその違反に対しては、罰則が定められている(不正アクセス禁止法12条)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

不正取得の禁止 （不正アクセス禁止法4条）	不正アクセス行為（なりすまし行為に限る）の用に供する目的で、他人のID、パスワードを取得する行為の禁止
不正アクセス行為を助長する行為の禁止 （不正アクセス禁止法5条）	業務その他正当な理由による場合を除いて、他人のID、パスワードを提供する行為の禁止
不正保管行為の禁止 （不正アクセス禁止法6条）	不正アクセス行為（なりすまし行為に限る）の用に供する目的で、不正に取得された他人のID、パスワードを保管する行為の禁止
いわゆるフィッシング行為（注）の禁止 （不正アクセス禁止法7条）	・いわゆるフィッシングサイト（正規の管理者が公開したウェブサイトであると誤認させるウェブサイト）を公開して行うフィッシング行為の禁止（1号） ・いわゆるフィッシングメール（正規のアクセス管理者が送信した電子メールであると誤認させる電子メール）を送信してID、パスワードを詐取するフィッシング行為の禁止（2号）

（注）一般にフィッシング行為とは、①銀行や有名企業を装って公開した偽のウェブサイト上で、または②銀行や有名企業を装って電子メールを送信し、ID、パスワードを入力するよう求める旨の情報を閲覧させ、利用権者からID、パスワードをだまし取ることを企図しているものをいう。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(2)アクセス管理者による防御措置

アクセス管理者は、コンピュータを不正アクセス行為から防御するため必要な措置を講ずるよう努めるものとされている(不正アクセス禁止法8条)。

(3)都道府県公安委員会による援助等

都道府県公安委員会は、不正アクセス行為にかかるアクセス管理者からの申出に応じ、特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な応急の措置が的確に講じられるよう、必要な援助を行うものとされている(不正アクセス禁止法9条1項)。

3　情報流通プラットフォーム対処法

「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(情報流通プラットフォーム対処法)では、インターネット上でプライバシーや著作権の侵害があったときに、プロバイダが負う損害賠償責任の範囲や、発信者情報の開示を請求する権利が定められている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

情報流通プラットフォーム対処法の「特定電気通信役務提供者」には、いわゆるプロバイダ（ISP）だけでなく、電子掲示板を設置するウェブサイトの運営者なども含まれる。

（1）プロバイダの損害賠償責任の制限

ア）権利を侵害された者に発生した損害

インターネット上のウェブページや電子掲示板等で誹謗中傷を受けたり、個人のプライバシーを侵害する情報が掲載されるなど、情報の流通（掲載等）によって権利侵害が発生した場合であっても、次の①～③の要件を充たすときは、それによって生じた損害については、プロバイダ等はその賠償の責任を負わない（情報流通プラットフォーム対処法3条1項）。

① 当該プロバイダ等が権利侵害情報の発信者でないこと
② 権利侵害情報の送信防止措置を講ずることが技術的に不可能であること

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

③　当該情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知らなかったか、もしくは当該情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由がないこと

なお、①に関して、プロバイダ等が権利侵害情報の発信者である場合には、当該プロバイダ等は、情報発信者として、民法等の規定により損害賠償責任を負う。

イ)情報の送信を停止したことによって発信者に発生した損害

ウェブページや電子掲示板などでの情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者からの申出により、当該権利を侵害したとする情報(侵害情報)の送信を防止する措置(送信防止措置)をし、これにより発信者に損害が発生した場合には、発生した損害について、プロバイダ等は、次の要件をすべて充たすときは、賠償の責任を負わない(情報流通プラットフォーム対処法3条2項)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

① 送信防止措置が必要な限度において行われたものであること

② 当該情報の流通により他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があるか、または当該情報の流通による被害者から侵害情報送信防止措置を講ずる旨の申出があったことによりプロバイダ等が発信者にこれに同意するか否かの照会をしたにもかかわらず、当該発信者から一定期間内に侵害情報送信防止措置に関する不同意の申出がないとき

(2)発信者情報の開示請求等

ウェブページや電子掲示板などでの情報の流通によって権利侵害を受けた者は、一定の要件を充たすときには、その権利侵害を行った発信者の情報の開示をプロバイダ等に請求することができる(情報流通プラットフォーム対処法5条)。そして、この開示請求を受けたプロバイダ等は、一定の場合を除き、開示するか否かについて発信者の意見を聴かなければならない(情報流通プラット

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

フォーム対処法6条)。ただし、開示請求を受けたプロバイダ等が開示に応じなかったことにより当該請求者に損害が生じた場合であっても、プロバイダ等は故意または重過失がない限り、原則として損害賠償の責任を負わない。

(3)発信者情報開示請求に関する裁判手続

発信者情報開示請求を裁判所の手続を利用して行う場合、発信者情報開示命令の申立てをすることができる(発信者情報開示命令、情報流通プラットフォーム対処法8条)。裁判所による開示命令までの間、必要とされる通信記録を保全するため、提供命令(情報流通プラットフォーム対処法15条)および消去禁止命令(情報流通プラットフォーム対処法16条)が設けられている。

(4)大規模特定電気通信役務提供者の義務

大規模なSNS等は、総務大臣から大規模特定電気通信役務提供者として指定されると(情報流通プラットフォーム対処法20条1項)、SNS等において自己の権利

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

を侵害されたとする者から削除の申出を受け付ける方法を公表しなければならない（情報流通プラットフォーム対処法22条）。

また、大規模特定電気通信役務提供者は、必要な体制を整備して削除についての調査を行うとともに（情報流通プラットフォーム対処法23条）、一定期間内にその結果等を申出者に通知しなければならない（情報流通プラットフォーム対処法25条等）。

さらに、大規模特定電気通信役務提供者は、削除等の実施に関する基準を定め、公表するとともに削除等を行った時は、その旨およびその理由を発信者に通知しなければならない（情報流通プラットフォーム対処法27条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

法改正・新法制定　2024年のプロバイダ責任制限法等の改正

誹謗中傷等のインターネット上の違法・有害情報の流通が社会問題化している。被害者から特に要望が多いのが投稿の削除であったが、制度化が進んでいないため、2024年5月に、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」（プロバイダ責任制限法）につき、次の改正がなされた（2025年4月1日施行）。

1　名称の変更

法律名が、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」（情報流通プラットフォーム対処法）に変更される。

2　大規模特定電気通信役務提供者の指定

大規模なSNS等を大規模特定電気通信役務提供者として指定する（情報流通プラットフォーム対処法20条1項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　削除対応の迅速化

大規模特定電気通信役務提供者は、SNS等において自己の権利を侵害されたとする者から削除の申出を受け付ける方法を公表しなければならないこととされた（情報流通プラットフォーム対処法22条）。

また、大規模特定電気通信役務提供者は、必要な体制を整備して削除についての調査を行うとともに（情報流通プラットフォーム対処法23条）、一定期間内にその結果等を申出者に通知しなければならないこととされた（情報流通プラットフォーム対処法25条等）。

4　運用状況の透明化

大規模特定電気通信役務提供者は、削除等の実施に関する基準を定め、公表するとともに削除等を行ったときは、その旨およびその理由を発信者に通知しなければならないこととされた（情報流通プラットフォーム対処法27条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

4　迷惑メール防止法

電子メールを利用して短時間に大量に配信される広告の中には、受信者の承諾なく一方的かつ執拗に送付される広告宣伝メールや、受信者にとって極めて不快な内容を含むものがある。このような一時に多数の者に対してされる広告宣伝メールの送信等による電子メールの送受信上の支障を防止する必要性が生じていることから、電子メールの利用について良好な環境の整備を図り、高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的として、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(Act on Regulation of Transmission of Specified Electronic Mail;迷惑メール防止法)が制定されている。

(1)迷惑メール防止法の規制対象(特定電子メール)

特定電子メールとは、電子メールの送信者が広告・宣伝を行うための手段として送信する電子メールをいう(迷惑メール防止法2条2号)。送信者とは、電子メールを送信する者のうち、営利を目的とする団体および営業を営む個人をいう。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

送信者は、原則として、特定電子メールの送信をしてはならない。ただし、特定電子メールを送付することにあらかじめ同意した者など一定の者に対しては、特定電子メールを送信することができる（迷惑メール防止法3条）。

（2）送信者の義務

広告宣伝メールの送信について、あらかじめ同意した者等に広告宣伝メールを送信するに際し、特定電子メールの送信者は、その氏名または名称等の一定の事項を表示しなければ送信してはならない（迷惑メール防止法4条）。

・送信者の氏名または名称
・受信拒否の通知を受け取るための送信者の電子メールアドレス、または電気通信設備を識別するための文字、番号、記号その他の符号であって総務省令で定めるもの（URL）
・その他総務省令で定める事項

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

また、送信者は、送信者情報を偽って特定電子メールの送信をしてはならない（迷惑メール防止法5条）。送信者情報とは、電子メールの送受信のために用いられる情報のうち送信者に関するものであって、①当該電子メールの送信に用いた電子メールアドレス、②当該電子メールの送信に用いた電気通信設備を識別するための文字、番号、記号その他の符号（URL等）をいう。

さらに、送信者は、営業のために多数の電子メールの送信をする目的で、架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をしてはならない（迷惑メール防止法6条）。

電気通信事業者は、送信者情報を偽った電子メールや、一時に多数の架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信がされた場合において、自己の電子メール通信役務の円滑な提供に支障を生じると認められるなど一定の場合には、当該電子メールの送信をする者に対し、電子メール通信役務の提供を拒むことができる（迷惑メール防止法11条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

重要ポイント　特定電子メールの送信等に関するガイドライン

特定電子メールの送信者は、原則として、あらかじめ同意を得なければ特定電子メールの送信をしてはならない。「同意」取得に当たっては、次の2点に注意すべきである。

① 通常の人間であれば広告・宣伝メールの送信が行われることが認識されるような形で説明等が行われていること

② 賛成の意思表示があったといえること

例えば、次のような同意の取り方は、適切とはいえない。

- 特定電子メールの送信に係る部分が極めて小さいフォントで記載されている。
- 特定電子メールの送信に係る部分が極めて目立たない色の文字で記載されている。
- 利用規約全体が極めて小さいフォントで記載されている。
- 約款や利用規約が長く、長くウェブサイトを膨大にスクロールして、注意しないと認識できないような場所に、特定電子メールに係る記載がなされている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ただし、特定電子メールの送信に同意する旨を通知していなくても、特定電子メールを送信できる場合がある（迷惑メール防止法3条1項2号～4号）。

①　電子メールアドレスの通知をした者に特定電子メールを送信する場合

例えば、電子メールが記載されている名刺を渡す場合が、電子メールの通知に該当する。

通知対象となる「自己の電子メールアドレス」と、「通知の相手方となる送信者またはメール配信サービス事業者等」を特定して通知する必要があり、例えば「第三者からメールを送ることがあります」のような通知では、送信者等が特定されておらず、電子メールアドレスの通知とは認められない。

なお、特定電子メールの送信にいったんは同意したものの、後にその受信を拒否したいと考える受信者は、送信者に特定電子メールの送信をしないように求める旨の通知をすることとなる（オプトアウト）。このようなオプトアウトを行うための通知は、オプトインの例外となる電子メールアドレスの通知には当たらない（迷惑メール防止法施行規則2条2項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

②　取引関係にある者に対して広告・宣伝メールを送信する場合

例えば、金融機関に口座を開設し継続的に金融商品等の購入等を行っている場合などが取引関係に該当し得る。このように、特定電子メールの送信者と「取引関係にある者」に対して広告・宣伝メールを送信する場合、受信者にとっては、広告・宣伝メールの送信が予想できるからである。

「取引関係にある者」は、社会通念上、明示の拒否がなければ広告・宣伝メールが送付されることを許容していると認められるような社会関係にある者と考えられている。

③　企業や個人事業主等がインターネット上のホームページ等に電子メールアドレスを公表している場合

具体的な公表の方法としては、「インターネットを利用して公衆が閲覧できる状態に置くこと」と定められている（迷惑メール防止法施行規則3条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

電子メールアドレスを公表するのは、電子メールを受け取るために行われるものであり、特定電子メールの送信も一定範囲で許容され得る。また、ホームページ等でメールアドレスを公開している企業に対してビジネス向けサービス・製品の広告・宣伝メールを送信することは実態として行われており、ビジネス慣習上も一定の範囲で認められているものと考えられているからである。

ただし、ホームページ等に電子メールアドレスを公表している場合であっても、その記載とともに特定電子メールの受信を拒否する旨を表示しているときは、「自己の電子メールアドレスの公表に該当しない」とされ（迷惑メール防止法施行規則3条）、その電子メールアドレス宛てに特定電子メールを送信することは禁止される。受信を拒否する旨の表示は、公表する電子メールアドレスの前後などに併記する。例えば、「広告メールお断り」、「宣伝メールは拒否します」、「迷惑メールを送信しないでください」などである。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

5　AI（人工知能）にかかわる法律

AIは、人間のような知的な情報処理を実現するソフトウェアであり、人工知能（Artificial Intelligence）について一般的に用いられる略称である。AIは、様々な産業分野で活用されている。例えば、製造業においては在庫数の最適化や不良品の検査、農業では農産物の選別やドローン（無人で飛行する小型の航空機）による農薬散布、金融・保険業ではクレジットカード不正利用の検知や株価の予測などにおいてAIが活用されている。また、近年、テキストや画像、音声などを生成できる技術である生成AIがビジネスに活用され始めている。例えば、商品等の説明文を作成したりプログラムのコードを生成AIが作成したり、またイラストの生成や音声による顧客対応の自動化といった活用例もある。

ビジネスでの生成AIの活用に際しては、例えば次のような法律に注意が必要である。

（1）人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律（AI法）

AI法は、AI関連技術の研究開発および活用の推進に関する施策について、基本理念ならびにAI関連技術の

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

研究開発および活用の推進に関する基本的な計画の策定その他の施策の基本となる事項を定めている。あわせて、人工知能戦略本部を設置することにより、科学技術・イノベーション基本法その他の関係法律による施策と相まって、AI関連技術の研究開発および活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって国民生活の向上および国民経済の健全な発展に寄与することを目的として（AI法1条）、2025年9月1日に全面施行された。

AI法は、科学技術・イノベーション基本法およびデジタル社会形成基本法とともに、AI関連技術の研究開発および活用の推進に関する基本理念を定めている（AI法3条）。

国は、この基本理念にのっとり、AI関連技術の研究開発および活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、および実施する責務を有する（AI法4条1項）。そして、地方公共団体、研究開発機関、AI関連技術を事業活動において活用しようとする者（活用事業者）および国民それぞれの責務が定められている（AI法5条～8条）。国は、国、地方公共団体、研究開発機関および活用事業者

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

が相互に連携を図りながら協力することによりAI関連技術の研究開発および活用の推進が図られることに鑑み、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとされる（AI法9条）。

AI関連技術の研究開発および活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、人工知能戦略本部が置かれ（AI法19条）、その長である人工知能戦略本部長には内閣総理大臣が充てられる（AI法23条）。

（2）著作権法

生成AIをビジネスに活用する場合、他人の著作権を侵害するリスクに注意が必要である。AIの開発・研究段階における著作権に関しては、著作物が、表現された思想または感情を自ら享受しまたは他人に享受させること等を目的としない場合には、原則として、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる（著作権法30条の4）。例えば、小説を書籍として出版することが、「著作物に表現さ

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

れた思想や感情を享受することを目的」とすることに当たる。これに対し、その小説に出現する単語の出現頻度を分析したり、生成AI開発段階において機械学習のデータとして利用することは「著作物に表現された思想や感情を享受することを目的」としないため、原則として著作権法30条の4に基づいて著作物を利用できる。ただし、その場合であっても、その著作物の種類や用途、利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合には、著作権者の許諾が必要である点には注意を要する。

(3)不正競争防止法

生成AIを利用する際に、自社の機密情報(不正競争防止法上の営業秘密)を入力すると、自社の営業秘密が他社に漏洩するリスクがある。そのため、企業は、従業員に生成AIの利用を認める場合のルールを明確化し、周知徹底することが不可欠である。また、生成AIの学習用データセットに他人の営業秘密が含まれている場合は、他人の営業秘密を侵害する可能性がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

法改正・新法制定　2025年のAI法の制定

1　AI法の概要と成立の社会的背景

AI（人工知能）は、経済発展の基盤として期待される一方、日本では投資や利用の面で国際的な遅れをとっている。また、AIの急速な普及に伴い安全性への不安が高まっており、従来の法制度の下での対応に限界が生じていた。

こうした背景から、2025年5月、イノベーション促進と、不正利用や権利侵害などのリスク対応を両立させる新たな法的枠組みとして、「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」（AI法）が制定された。同法は、AIを安全保障上の重要技術と位置づけ、研究開発と活用を総合的に推進し、国民生活の向上と経済発展への寄与を目的としている（2025年9月1日全面施行）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　主な制定のポイント

(1) AI関連技術の定義と基本理念の明確化

制定以前は包括的な法規制や国の方針が定まっていなかったが、AI法により定義と理念が明確になった。まず「人工知能関連技術」を、人間の認知・推論・判断等の知的能力を代替する機能や、それを実現するシステム技術と定義した。また、AIを経済社会の発展基盤かつ安全保障上の重要技術と位置づけ、基本理念を明記した。具体的には、研究開発能力の保持、国際競争力の向上、不正利用防止に向けた透明性の確保、国際協力における主導的役割など多岐にわたり、国が目指すべき方向性を法的に明確化している。

(2) AI戦略本部(司令塔機能)の設置

政府のAI施策を強力に推進するため、AI法に基づき内閣に「人工知能戦略本部」(AI戦略本部)が設置された。本部長を内閣総理大臣、本部員を全国務大臣とすることで、政府が一体となった体制を構築している。AIに関する重要施策の企画・立案および総合調整を一元的に担い、迅速かつ効果的な政策実行を可能にする司令塔としての役割を果たす。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(3) 研究開発・活用における各主体の責務と適正性の確保

従来は個別の法令やガイドラインに散在していた国、自治体、研究機関、事業者等の役割をAI法に統合し、各主体の責務を明確化した。特に活用事業者には、事業の高度化への努力に加え、国や自治体の施策への協力義務を規定している。また、犯罪や個人情報漏洩、著作権侵害などの不正利用を防止し、国民の権利利益が害される事態を助長しないよう、研究開発から活用に至る全過程において透明性を確保するなど、適正な実施に向けた施策を講ずべきことが明記された。

3　ビジネス実務への影響と具体的対応策

AI法の制定は、企業活動に大きな影響を与え、AIの利用を法令遵守の新たな側面として位置づけることとなる。

(1) 新事業・サービスの創出

国がAI技術の研究開発と活用を強力に推進し、関連する施設・設備の整備や人材育成に注力することにより、AIを活用した新たな製品やサービスの開発が活発化するものと考えられる。企業はこれを事業拡大の機会と捉え、積極的にAI導入・活用を検討することが求められる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（2）AI利用における法令違反リスクへの対応

AI法はAIの適正な活用とリスク対応を重視しており、企業はAIの導入・運用において、個人情報保護、著作権侵害、差別的利用などの法的・倫理的リスクに対する対応を強化する必要がある。特に、生成AIを業務に利用するにあたっては、生成AIへの指示において入力できる情報の区分を明確にし、また、生成AIが出力した内容の正確性を人間が別途検証するといったルールが不可欠である。

（3）国際的な規範への対応

国際協調の下でAIの規範策定が進められることから、海外展開を行う企業はもちろん、国内企業も国際的なAI規制の動向を注視し、それに即した社内ルールやガイドラインを整備することが重要となる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD